

시 정 요 구

1. 제 목 : 국유재산 가설건축물 설치 확인 등 관리 불철저
2. 소관부점 : 서울서부지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

서울서부지역본부는 「업무분장세칙」 제33조 제1항 제13호에 따라 지역본부 관할 지역 소재 국유재산에 대한 대부·매각 및 변상금 부과 등의 관리·처분 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무 요강」 제26조에 따르면 대부받은 자가 대부재산을 원활하게 이용할 수 있도록 가설건축물 등의 설치를 허가한 경우에는 설치일로부터 1개월 이내에 현장을 점검하여 허가 내용과 가설건축물의 일치 여부를 확인하도록 하고 있고

같은 요강 제27조에 따르면 대부재산의 현황조사 결과 제3자의 점유나 현황의 변경이 있는 경우 지체 없이 대부받은 자로 하여금 일정한 기간을 정하여 원상회복을 촉구하도록 하고 있다.

또한, 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무 세칙」 제12조의2 및 국유재산 대부계약서(별지 제14호 서식) 제8조에서는 대부계약을 체결한 자가 그 재산을

다른 사람에게 사용·수익 한 경우 계약을 해지 할 수 있도록 하고 있다.

따라서, 대부재산에 가설건축물 등의 설치를 허가한 경우에는 설치 일로부터 1개월 이내에 현장을 점검하여 가설건축물 허가내용 및 이용 현황 등을 확인하여야 하고 대부재산의 현황변경이 있는 경우에는 대부 계약자로 하여금 원상회복을 촉구하거나 대부계약을 해지하는 등의 조치를 하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 동안 서울서부지역본부에서 국유재산에 설치를 허가한 12건의 가설건축물에 대해 허가내용과 설치내용의 일치여부를 확인하는 등 관리 실태를 점검한 결과

‘○○○○시 ○○○구 ▲▲동 XXX-XX’(대, 128㎡) 소재 국유재산에 설치한 소매점(조립식 판넬)의 경우 2020. 3. 18. 대부계약자 ㉠㉠㉠1)에게 가설 건축물 설치를 허가하였기에 가설건축물 설치일로부터 1개월 이내에 현장을 점검하여 가설건축물의 허가내용과 설치내용의 일치여부 및 대부재산의 이용현황 변경 등을 확인하여야 하는데도

가설건축물 허가내용과 설치내용의 일치여부 및 대부재산의 이용 현황을 확인하지 않아²⁾ 대부계약자가 [표 11]과 같이 가설건축물의 허가 내용과 달리 가설건축물을 설치하고 대부재산 일부를 제3자에게 전대 하는 등 이용현황의 변경을 확인³⁾하지 못하였다.

1) XXXX. X. X. 국유재산 대부계약 체결(입찰, 연간 대부로 420만 원, 나대지 용도) 후 XXXX. X. XX. 가설건축물 설치 승인을 요청함

2) 가설건축물 설치가 완료된 경우 담당자는 설치현황을 확인하고 이를 보고하는 내부승인 절차를 거치고 있는데 가설건축물 설치 완료일인 2020. 9. 9.(구청 사용승인 허가일) 후 같은 해 9. 17. 실태조사를 실시한 사실이 있으나 담당자가 가설건축물 설치확인 보고한 사실이 없음

[표 11] ○○시 ○○구 ▲▲동 XXX-XX 가설건축물 허가내용·설치현황 비교

구분	대지면적	건축면적	연면적	용도	사용목적 및 이용현황	비 고
----	------	------	-----	----	----------------	-----

“기재 생략”

또한, 2014. 5. 20. □□□로부터 용도폐지 인수한 ‘○○○ ○○○시 □□□동 XXX-X’(전, 1,138㎡)에 설치한 사무실(컨테이너)의 경우 2019. 10. 15. 대부계약자 □□□이 설치한 가설건축물에 대해 1개월 이내에 허가내용과 설치내용의 일치 및 이용현황 변경 여부를 확인하여야 하는데도 감사일 현재까지 가설건축물의 설치확인 및 이용현황을 점검하고 이를 보고하지 않는 등 [표 12]와 같이 가설건축물 설치 확인 및 이용현황 점검이 철저히 못한 사례 4건이 확인⁴⁾되었다.

[표 12] 가설건축물 설치 확인 및 이용현황

소재지	설치완료일	확인보고 여부	허가시설(구조)	이용현황	이용현황 변경여부
-----	-------	------------	----------	------	--------------

“기재 생략”

3) 실지감사기간(5. 13.) 내에 온라인 국유재산 현장조사(ZOOM 활용)를 통해 중고골프용품 매장으로 전대, 임차인 모집 중인 현황을 담당자와 원격으로 점검함

4) 대상 총 12건 중 8건은 가설건축물 설치일로부터 1개월 이내 설치확인 및 이용현황의 보고 및 승인이 완료되어 정상 관리 중인 것으로 확인되었으며, 불철저한 사례 4건의 경우 실태조사는 실시되었으나 가설건축물 설치 확인 및 이용현황의 보고가 없었던 것으로 확인됨

[소관부점 의견] 서울서부지역본부는 감사결과를 수용하면서 가설 건축물 설치 확인 등의 절차를 수행하여 대부계약 목적 외 사용되는 사례가 발생하지 않도록 하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

사장은 ‘○○○○시 ○○○구 ▲▲동 XXX-XX’ 대부재산의 가설건축물 설치 및 확인 등 관리업무를 소홀히 한 ■■■■ 팀장 등 2명에 대하여 주의를 촉구하시기 바람

서울서부지역본부 본부장은 국유재산 가설건축물 허가내용과 설치 내용이 다른 ‘○○○○시 ○○○구 ▲▲동 XXX-XX’ 소재 국유재산 대부 계약자에 대해 원상회복 촉구 및 대부계약 해지 등의 관련 조치를 실시 하시고,

‘○○○○시 ○○○구 ○○동 XXXX’ 소재 국유재산을 포함한 3건에 대하여 가설건축물 설치·확인 및 이용현황 변경여부를 점검하여 보고 하는 등 관련 조치를 실시하시기 바랍니다. (시정)

< 주의 촉구 관련자 2명 >

당 시 소 속	당 시 위 직	당 시 급 직	성 명	담당업무	담당기간	현 근무지
---------	---------	---------	-----	------	------	-------

“기재 생략”